

0052372-70.1999.8.26.0224

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto (art. 155)

Magistrado: PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto (art. 155)

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial (Flagrante) - 190/1999 - 4º Distrito

Policial de Guarulhos, 06/1999 - 4º Distrito Policial de Guarulhos

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Paulo Sergio Barbosa

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA

Vistos.

PAULO SÉRGIO BARBOSA, qualificados ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

5ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0052372-70.1999.8.26.0224 - lauda

SENTENÇA

Processo Físico nº:

0052372-70.1999.8.26.0224

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto (art. 155)

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial (Flagrante) - 190/1999 - 4º Distrito

Policial de Guarulhos, 06/1999 - 4º Distrito Policial de Guarulhos

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Paulo Sergio Barbosa

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA

Vistos.

PAULO SÉRGIO BARBOSA, qualificados nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 155, § 4º, inciso I do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 9/01/1999, por volta das 5h15, na Rua Lagoa Seca, 184, Jardim Triunfo, nesta cidade e comarca de Guarulhos, subtraiu para si, mediante arrombamento, um freezer 304 l, marca Prosdócimo pertencente a Sérgio Ricardo Joaquim.

Acompanha a denúncia o inquérito policial (fls. 01/28).

A denúncia foi recebida em 26/01/1999 (fls. 31).

Citado por edital (fls. 71/72), o réu manteve-se inerte, razão pela qual em 30/08/1999 determinou-se a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, nos termos do artigo 366 do CPP (fls. 80).

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Melhor analisando os autos, verifico que é o caso de se reconhecer a extinção da punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva, senão vejamos.

O réu está sendo acusado por infração ao artigo 155, § 4º, inciso I do Código Penal.

Conforme se verifica da documentação existente nos autos, o réu ostenta maus antecedentes, conforme certidão de objeto pé juntada no apenso de antecedentes (processo 38/1990, da Vara Distrital de Arujá), pois embora possua condenação definitiva por fato anterior ao apurado nos autos, não está apta a gerar reincidência, uma vez que expirou o prazo depurador de 5 anos.

Na hipótese de condenação, em razão da condenação pretérita, a pena fosse acrescida de 1/5 (um quinto) na primeira fase e, ainda fosse agravada em 1/3 na segunda fase - cenário mais desfavorável possível ao réu -, a reprimenda corporal também ficaria abaixo de 2 (dois) anos. Logo, a prescrição ocorreria em 4 (quatro) anos, nos termos do artigo 109, inciso V, do Código Penal.

Ocorre, entretanto que, ainda que citado por edital e determinada a suspensão do processo e do prazo prescricional em 30/08/1999, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal (fls. 80), o prazo prescricional não pode ficar suspenso por prazo indeterminado, sob pena de se admitir a figura do crime imprescritível, o que é vedado pela Constituição Federal

Assim, embora o processo tenha continuado suspenso, o prazo prescricional voltou a correr quando decorrido o prazo de 12 (doze) anos, tempo equivalente ao prazo prescricional calculado com base na pena máxima abstratamente cominada ao delito, isto é, em 29/08/2011.

Assim, ainda que descontado o tempo em que o prazo prescricional permaneceu suspenso (desde 30/08/1999 até 29/08/2011), forçoso reconhecer que entre a data do recebimento da denúncia (26/01/1999) até o presente momento, já transcorreram mais de 4 (quatro) anos, sem que tenha havido qualquer causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional, operando-se, portanto, a prescrição retroativa antecipada pela pena virtual.

Outrossim, entendo que embora a súmula 438 do STJ vede o reconhecimento da prescrição virtual, o princípio constitucional da economia processual impõe ao Estado dar solução rápida às demandas, de modo a poupar tempo e recurso das partes (TJSP, 7ª Câmara Criminal, RESE nº. 0011591-53.2008.8.26.0462, Rel. Des. Francisco Menin, j. 05/12/2013, V.U.).

Nesse sentido, acerca do tema, Guilherme de Souza Nucci também esclarece que, por uma questão prática, não haveria razão para se esperar o final do processo, com o trânsito em julgado da pena, para então decretar a extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição (Código Penal Comentado, RT, 8ª ed., p. 548).

Desse modo, o exame das peculiaridades do caso concreto traz com única solução razoável o reconhecimento da ausência de interesse de agir do Estado, quanto ao delito imputado na exordial acusatória.

Em se tratando de prescrição, matéria de ordem pública, pode ser reconhecida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição.

Ante o exposto, reconheço a prescrição da pretensão punitiva e JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE DE PAULO SÉRGIO BARBOSA, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 155, § 4º, inciso I do Código Penal, nos termos do artigo 107, inciso IV, 1ª figura, c.c o artigo 109, inciso IV, todos do Código Penal.

P. I. C., arquivando-se oportunamente.

Guarulhos, 14 de dezembro de 2022.

PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA  
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À  
MARGEM DIREITA